华奥阳光城施工工地“8.24” 伤亡事故调查报告

2020-12-31 11:40 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年8月24日8时15分许，在华奥阳光城施工工地发生一起伤亡事故，死亡1人。直接经济损失90余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了华奥阳光地“8.24”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区住房城乡建设局、港城街道办事处、市公安局狮所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范措施建议.

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：华奥阳光城悦府5-13号楼、幼儿园及地下室工程

工程地点：贵港市迎宾大道与桂林路交汇处西南角地块

工程立项批准文号：2018-450802-70-03-026271

资金来源：业主自筹

工程内容：包括土建工程、水电工程、给排水安装工程，具体详见设计图纸及工程量清单包含的所有内容

工程承包范围：包含华奥阳光城悦府5-13号楼、幼儿园及地下室工程，共计总建筑面积145193.21m3。承包内容包括土建工程、水电工程、装工程，具体详见设计图纸及工程量清单包含的所有内容。

开竣工日期：2019年1月1日至2021年2月4日

发包人：贵港市华奥房地产开发有限公司

承包人：贵港市市政建筑工程有限公司

（二）事故单位概况

1.施工总承包单位情况

贵港市市政建筑工程有限公司，法定代表人陈某旺，营业执照统一社会信用代码91450800779126415N,有限责任公司（自然人投资或控股）港市港北区石羊塘开发区，注册资本伍仟万元整，成立日期1988年10月10日，营业期限1988年10月10日至2025年10月9日，经营范围：建筑工承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、防水工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、

路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；房地产开发经营；城市园林绿化；矿产品销售；花卉种植销售；建发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

建筑业企业资质证书编号D145XXXXXX，有效期2022年1月22日，资质类别及等级:建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级。

安全生产许可证编号：（桂）JZ安许字〔2005〕000XXX，许可范围：建筑施工，有效期：2016年11月03日至2019年11月3日，2019年8月延期，有效期2019年8月5日至2022年8月5日。

项目部组织架构由项目经理，项目技术负责人，项目副经理，施工员，安全员，质检员，材料员，预算员，资料员等组成。

2.劳务分包单位情况

重庆众联建筑劳务有限公司，类型有限责任公司，，住所重庆市江北区（仅限用于行政办公、通讯联络），法定代表人任某锋，注册资本壹仟成立日期2006年6月2日，营业期限2006年6月2日至永久，经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；建筑工程咨询；租赁械设备；销售：建筑材料，装饰材料（以上经营范围不含危险化学品），金属材料，机电设备，（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

建筑业企业资质证书编号：D350082XXX，有效期2021年6月20日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级。

重庆众联建筑劳务有限公司派驻华奥阳光施工项目从业人员200人以上，配备专职安全管理人员1人。

(三)现场勘查情况

1.事故发生当天的天气情况：多云，最高气温35℃，最低气温26℃，南风2级，相对湿度0.8%，紫外线强，空气质量33。

2.事故发生现场有关情况: 7栋1至22层外架及防护岗未拆除。22层生命绳完好，断裂的安全绳挂在生命绳上，安全带的安全锁扣到断点约1米地面残留血迹，与外架距离3米。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

2020年8月24日7时0分，外架作业班组安排杂工黄某才、黄某忠到7#楼22层清理室内扣件及小钢管。2人分别推着小斗车作业，黄某才在施工北面房内清理扣件，黄某忠在主体南面房内清理扣件。8时8分，黄某忠在房内东南侧窗口看到墙外外架上有遗漏的扣件。于是，擅自到东南角外架件。他系好安全带，到外架上捡最外侧的扣件时重心不稳，踩空，摔到外架防护外面，安全绳断裂，坠落地面。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，项目部立即启动应急预案，采取紧急措施进行抢救，并拨打120急救电话，为抢救争取时间，安排人员到路口接应120急救车。人员维护现场秩序，疏散现场人员，保护事故现场。8时38分，120医护人员到达现场，立即将伤者送往贵港市人民医院进行抢救。因黄某忠伤势严时40分抢救无效死亡。

事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者黄某忠，男，杂工，1996年出生。黄某忠通过劳务招工于2020年6月7日到工地接受三级安全教育，培训合格后于202日与重庆众联劳务有限责任公司签订劳动合同。黄某忠的工作范围为收集清理扣件、拆除地面钢管上的扣件、清理收集楼层扣件、保养扣件、转运

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约90余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

黄某忠违反操作规程，超范围工作，擅自到外架上收集钢管扣件，不慎摔到外架防护外面，安全绳断裂，坠落地面造成事故。

（二）间接原因

1.贵港市市政建筑工程有限公司

安全生产主体责任不落实。未按规定健全并执行安全生产责任制和安全生产规章制度。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条规

项目部未落实施工现场隐患排查治理制度。一是经常性检查不彻底，存在死角。对从业人员使用的安全带未经检查，致使黄某忠使用的安全带全要求，达不到坠落悬挂安全带的技术性能指标。二是容忍违反安全规程作业行为，对违反安全规程的作业行为仅限于处罚100元/人次，对多次违程的从业人员没有进行调整岗位等进一步处理。2020年6月23日至8月20日期间，项目部针对从业人员在作业过程中未按规定佩戴个体防护用品及员未认真履职等问题，对重庆众联建筑劳务有限公司开出罚单共5次，涉及人员9人，处罚金额累计 900元。未按规定对从业人员进行安全生产教育黄某忠不能辨识在外架上作业存在的风险，违反规程擅自到外架上捡扣件。

2.重庆众联建筑劳务有限公司

安全生产主体责任不落实，未按规定健全并执行安全生产责任制和安全生产规章制度。安全生产管理机构缺失，不按规定配备专职安全生产管未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。未明确委派劳务分包企业项目经理，派驻华奥阳光城从业人员200名以上，只配备专职安全生产管人，不符合建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备要求。

施工现场管理存在漏洞，未能进行全面有效的管理，黄某忠擅自到外架上捡扣件未被及时发现，未能有效制止。

（三）事故性质

经调查认定，华奥阳光城施工工地“8.24”伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任认定

1.贵港市市政建筑工程有限公司。安全生产主体责任不落实,未按规定健全并执行安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定对从业人员进产教育和培训，对项目部未落实施工现场隐患排查治理制度等问题失察。未认真汲取 “1.2”高处坠落死亡事故教训。违反《中华人民共和国安全第三条、第四条、第二十五条、第三十八条的规定，对事故负有责任。

2.重庆众联建筑劳务有限公司。安全生产主体责任不落实，未按规定健全并执行安全生产责任制和安全生产规章制度。安全生产管理机构缺失全生产管理人员配备不足。施工现场管理存在死角，未能进行全面有效的管理。未认真汲取 “1.2”高处坠落死亡事故教训，违反了《中华人民共生产法》第三条、第四条、第二十一条、第二十五条第二款及《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条规定，对事故负有责任。

3.晏某伟。贵港市市政建筑工程有限公司派驻华奥阳光城项目经理，未认真履行项目经理安全生产管理职责，未认真汲取 “1.2”高处坠落死训，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项、第三项、第五项规定，对事故负有管理责任。

4.苏某。贵港市市政建筑工程有限公司派驻华奥阳光城项目安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全第二十二条规定，对事故负有管理责任。

5.谭某凯。贵港市市政建筑工程有限公司派驻华奥阳光城项目安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国法》第二十二条规定，对事故负有管理责任。

6.林某才。贵港市市政建筑工程有限公司派驻华奥阳光城项目安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国法》第二十二条规定，对事故负有管理责任。

7.冉某林。重庆众联建筑劳务有限公司派驻项目部劳务现场管理人员，无证上岗，未认真履行安全管理职责。违反了《中华人民共和国安全生二十二条规定，对事故负有管理责任。

8.黄某忠。未经允许，擅自上外架捡扣件。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条规定，对事故负有直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.贵港市市政建筑工程有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.重庆众联建筑劳务有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

3.晏某伟。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条规定，建议贵港市市政建筑工程有限公司对其给予撤职处分。五年内不得担任任何的主要负责人。

4.苏某。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由贵港市市政建筑工程有限公司撤销其与安全生产有关的资格。

5.谭某凯。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由贵港市市政建筑工程有限公司撤销其与安全生产有关的资格。

6.林某才。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由贵港市市政建筑工程有限公司撤销其与安全生产有关的资格。

7.冉某林。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定， 建议由重庆众联建筑劳务有限公司撤销其与安全生产有关的资格。

8.黄某忠。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中遇难，建议免予追究其法律责任。

七、事故防范建议和整改措施

华奥阳光城施工工地“8.24”伤亡事故的发生，教训十分深刻，为深刻汲取事故教训，有效防范建筑领域类似事故发生，特提出以下防范和整议:

（一）落实安全生产主体责任。贵港市市政建筑工程有限公司要认真汲取事故教训，落实安全生产主体责任，完善安全生产教育和培训制度，施工现场安全管理，全面开展安全隐患排查治理工作，及时发现和制止施工现场存在的“三违”现象，不断夯实企业安全生产基础，杜绝类似事生。重庆众联建筑劳务有限公司也要汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任。转变观念，按规定设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生员，建立并执行安全生产责任制和安全管理制度，加强安全管理，具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。

（二）强化施工管理。各单位要加强对建筑工地的管理，堵塞漏洞，认真履行施工审批程序，严格落实各项安全施工措施，深入整治野蛮施违”现象。施工总承包单位、劳务分包单位要立即开展安全排查，全面了解施工管理现状，建立健全现场施工安全管理制度。

（三）加强安全监管。有关行业主管部门要对事故单位的相关责任人进行约见警示谈话，深刻汲取此次事故教训，举一反三，将近两年来辖区全生产事故进行全面梳理，分析事故原因，落实监管责任。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，切实工企业和施工现场的安全监管，强化安全风险化解，加大危大工程管控力度，认真履行监管责任，从严从实抓好安全监管各项工作。

华奥阳光城施工工地“8.24”

伤亡事故调查组

2020年12月21日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001